

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2158/2534

นาง สุธิย์ สโมสร
นาย ประเสริฐ ถาวร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 90

ป.วิ.พ. มาตรา 90 วรรคแรก มิได้บังคับว่า สำเนาเอกสารที่ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องเป็นเอกสารที่ถ่าย จากต้นฉบับ ดังนั้น สำเนาเอกสารที่ทนายโจทก์พิมพ์ข้อความลงในแบบพิมพ์สัญญากู้ซึ่งเป็นแบบพิมพ์อย่างเดียวกับต้นฉบับสัญญากู้ และมีข้อความเช่นเดียวกับสัญญากู้เงินต้นฉบับ โดยทนายโจทก์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ก็ถือเป็นสำเนาเอกสารตามกฎหมายดังกล่าวแล้วเมื่อโจทก์ได้แนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาทำยฟ้องและส่งให้จำเลยพร้อมสำเนาคำฟ้องแล้ว สัญญากู้เงินต้นฉบับ จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้.

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้จำนวน 47,300 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กู้และรับเงินจากโจทก์ สัญญากู้เงินเอกสารทำยฟ้องเป็นเอกสารที่โจทก์ทำปลอมขึ้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 47,300 บาทพร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยฎีกาข้อกฎหมายว่า โจทก์มิได้ส่งสำเนาสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 ให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันคงมีเพียงสำเนาเอกสารท้ายฟ้องซึ่งเป็นสำเนาที่ทนายโจทก์พิมพ์ข้อความกรอกในแบบพิมพ์สัญญากู้เงินซึ่งมีขายอยู่ทั่วไป สัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 90 วรรคแรก มิได้บังคับว่า สำเนาเอกสารที่ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องเป็นเอกสารที่ถ่ายจากต้นฉบับ ดังนั้นสำเนาเอกสารที่ทนายโจทก์พิมพ์ข้อความลงในแบบพิมพ์สัญญากู้ซึ่งเป็นแบบพิมพ์อย่างเดียวกับต้นฉบับสัญญากู้ และมีข้อความเช่นเดียวกับสัญญากู้เงิน เอกสารหมายเลข จ.1 โดยทนายโจทก์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องก็ถือเป็นสำเนาเอกสารตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว เมื่อโจทก์ได้แนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาท้ายฟ้องและส่งให้จำเลยพร้อมกับสำเนาคำฟ้องแล้ว สัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้..."

พิพากษายืน.

(ประธานศาลฎีกา อรรถกฤษณ์-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วันตาม ป.วิ.พ. มาตรา 90 นั้นความประสงค์ของกฎหมายก็เพื่อให้ฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายัน ได้มีโอกาสตรวจสอบเอกสารก่อนจะได้ต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง ไม่เสียเปรียบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1969/2520) และจะได้มีโอกาสคัดค้านว่าไม่มีต้นฉบับ ต้นฉบับปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วน สำเนาไม่ถูกต้องกับต้นฉบับซึ่งเป็นวิธีการคัดค้านเอกสารตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 การคัดค้านเอกสารจะกระทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าได้มีการส่งสำเนาเอกสารที่แท้จริงและถูกต้องมายังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ได้อธิบายชี้แจงว่า สำเนาเอกสารตาม ป.วิ.พ. มาตรา 90 มิได้บังคับว่าจะต้องเป็นเอกสารที่ถ่ายจากต้นฉบับ สำเนาเอกสารที่พิมพ์ข้อความลงในแบบพิมพ์อย่างเดียวกับต้นฉบับและมีข้อความเช่นเดียวกับต้นฉบับก็ถือว่าเป็นสำเนาเอกสารตามกฎหมาย ซึ่งก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในทำนองเดียวกันนี้คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2529 สำเนาเอกสารจะคัดหรือถ่ายจากต้นฉบับหรือจากสำเนาไม่ใช่ข้อสำคัญ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าข้อความตามสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่ เมื่อโจทก์ส่งสำเนาเอกสารต่อศาล จำเลยมิได้คัดค้านว่าเป็นสำเนาที่ไม่ถูกต้องกับต้นฉบับทั้งมิได้คัดค้านว่าผู้รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารไม่มีอำนาจรับรองแต่อย่างใด ศาลจึงรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ผู้เขียนบันทึกนี้มีข้อน่าพิจารณาว่า หากต้นฉบับเอกสารมีข้อพิรุธหรือมีการปลอมต้นฉบับขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารเลือกวิธีส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยพิมพ์ข้อความลงในแบบพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกับต้นฉบับโดยมีความประสงค์ที่จะปิดบังข้อพิรุธหรือการปลอมแปลงเอกสารที่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับแล้วส่งสำเนาดังกล่าวให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง จะเห็นได้ว่าคู่ความฝ่าย

ที่ถูกร้องเอกสารมายันยอมเสียเปรียบเพราะหากส่งสำเนาเอกสารที่ถ่ายจากต้นฉบับ
คู่ความฝ่ายที่ถูกร้องเอกสารมายัน จะได้มีโอกาสตรวจสอบว่า ต้นฉบับมีข้อพิรุ
อย่างไร สีของหมึกหรือตัวพิมพ์ในเอกสารต่างกันหรือไม่ ลายมือชื่อในเอกสารเป็น
ของตนหรือไม่ และถ้าหากต้นฉบับเอกสารได้มีการทำไว้เป็นเวลานานฝ่ายที่ถูกร้อง
เอกสารมายันจะได้ตรวจสอบว่าตนได้ทำเอกสารนั้นไว้จริงหรือไม่ ซึ่งข้อเหล่านี้เป็น
ข้อเท็จจริงประกอบการคัดค้านเอกสารตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 ซึ่งผู้เขียนขอยก
ตัวอย่างขึ้นประกอบข้อพิจารณาดังนี้ ก. เคยกู้ยืมเงิน ข. จำนวนหนึ่งเมื่อ 7-8 ปีมา
แล้ว แต่ปัจจุบัน ก. จำจำนวนเงินที่กู้ยืมไม่ได้ ต่อมา ข. ฟ้อง ก. ให้ชำระหนี้เงินกู้ดัง
กล่าว โดย ข. ได้ทำการแก้ตัวเลขในสัญญากู้ให้มีจำนวนเงินสูงขึ้น ในชั้นพิจารณา ข.
ส่งสำเนาเอกสารให้แก่ ก. ด้วยวิธีใช้แบบพิมพ์สัญญากู้ลักษณะเดียวกับสัญญากู้
ต้นฉบับและพิมพ์ข้อความลงในสำเนาเอกสารนั้นพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง (ซึ่ง
เป็นที่แน่นอนว่าสำเนาเอกสารย่อมมีข้อความตรงกับต้นฉบับที่ปลอมขึ้น) จะเห็นได้
ว่า ก. จำไม่ได้แน่ว่าได้กู้เงินจาก ข. ไปจำนวนเท่าใด ซึ่งหาก ข. ส่งสำเนาเอกสารที่
ถ่ายจากต้นฉบับ อย่างน้อย ก. ก็จะได้มีโอกาสตรวจสอบพินิจเอกสารนั้นว่ามีข้อพิรุ
อย่างไร ตัวเลขในเอกสารมีการแก้ไขหรือไม่ หากพบข้อพิรุหรือพบการแก้ไขบ้าง ก.
ก็จะได้คัดค้านเอกสารนั้นได้อย่างถูกต้องตามตัวอย่างข้างต้น ผู้ที่เสียเปรียบในเชิง
คดีก็คือ ก. การพิจารณาคดีในศาลนั้นการได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงคดีย่อมมีความ
สำคัญมากหากคู่ความแต่ละฝ่ายมาศาลด้วยมือสะอาดและดำเนินการพิจารณาคดีด้วย
ความบริสุทธิ์ใจไม่คิดเอาเปรียบในเชิงคดีซึ่งกันและกัน ผลของคำพิพากษาที่ออกมา
ย่อมถูกต้องและยุติธรรม คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้น่าจะถูกต้องในข้อกฎหมาย
และวิธีพิจารณาของศาลแต่ผู้บันทึกไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่องทางให้คู่ความได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบในเชิงคดีหรือไม่. เลิศพงศ์อินทรหอม.